CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 7: Tại sao Lệ My lại có tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan? Chỉ là người làm chứng thôi!

CÂU 9: Tại sao lại không sử dụng tình tiết này? Đây là một tình tiết hết sức quan trọng và có lợi cho thân chủ!

ĐỀ 9 **LSHS/TN-9/240**

Ngày 03/02/2005, khi đang bán hàng nước ở cổng khu tập thể Cầu Vồng, Nguyễn Văn Khánh (trú tại khu tập thể Cầu Vồng, phường A quận B thành phố C) thấy một người hàng xóm chạy ra gọi: "Mày có về ngay không, con mày bị người ta đánh chết rồi". Nghe vậy, Khánh hốt hoảng cầm theo một chiếc cuốc chạy về nhà thấy con mình là Nguyễn Phương Uyên đang nằm trên sàn nhà, cánh tay bị gãy, máu me đầy người. Mọi người đứng xung quanh cho Khánh biết là Thu (con nhà bà Ngọc) đánh con anh và đã bỏ chạy. Khánh bực tức chạy sang nhà bà Ngọc tìm Thu nhưng không thấy Thu ở nhà mà chỉ thấy cháu Minh (em trai Thu, sinh ngày 01/12/1990) đang chặt củi ngoài sân. Khánh đã giằng lấy con dao chặt củi, trở sống dao và chém nhiều nhát vào đầu và vai của Minh. Cháu Minh gục xuống bất tỉnh. Bà con hàng xóm đã đưa Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố C. Hai tháng sau, cháu Minh hồi phục và được xuất viện.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu Minh bị ba vết thương ở đầu và một vết thương ở vai phải, tỉ lệ thương tật là 58% vĩnh viễn. Vết thương ở vai gây khó khăn cho việc cử động cánh tay phải.

Cơ quan điều tra công an thành phố C đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khánh về tội "Giết người" theo điểm c, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam Khánh trong thời hạn 4 tháng

Sau khi nhận được quyết định khởi tố bị can, chị Hương (vợ Khánh) đến văn phòng luật sư D&G nhờ anh (chị) bào chữa cho Khánh. Tuy nhiên, Mai (con gái Khánh, đã thành niên) lại muốn nhờ một người bạn của mình đang là luật sư tập sự tại Văn phòng luật sư Q bào chữa cho Khánh. Chị Hương đề nghị anh (chị) giải thích với Mai để Mai cũng thống nhất quan điểm với mình.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhất trí với đề nghị của chị Hương hay không và (nếu cần) sẽ thuyết phục Mai như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Anh (chị) được cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Khánh từ giai đoạn điều tra.

Câu hỏi 2 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những công việc gì để chuẩn bị bào chữa cho Khánh?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), Khánh nói: "Tôi chưa bị vướng vào vòng lao lý bao giờ nên rất lo lắng. Ngoài ra, tôi bị bệnh đau nửa đầu, khi quá căng thẳng thì không nhớ được gì. Vì vậy, tôi muốn luật sư có mặt khi điều tra viên hỏi cung và giúp tôi ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc hỏi cung."

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với đề nghị của Khánh hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai như sau: "Khi tôi đến nhà bà Ngọc, nhìn thấy cháu Minh tôi có hỏi "Thu đâu rồi?" nhưng Minh không nói. Tôi định vào nhà ngồi đợi bà Ngọc và Thu về thì Minh ra kéo tôi lại, không cho tôi vào nhà đồng thời đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Tôi giận quá mới đẩy cửa ra, dúi tay vào trán Minh. Minh ngã xuống rồi vớ con dao chẻ